

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3**

**КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ПЯСЪЦИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „АХМАТОВО“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, СКЛЮЧЕН НА 1 ФЕВРУАРИ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „КАРИЕРИ“ АД, ГР. ПЛОВДИВ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 8 ЮЛИ 2008 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2008 Г.**

Днес, 11 септември 2021 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание:

- Решение № 149 на Министерския съвет от 22 февруари 2021 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строителни материали – пясъци, чрез добив от находище „Ахматово“, област Пловдив, сключен на 1 февруари 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Кариери“ АД, гр. Пловдив, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2008 г. и допълнително споразумение № 2 от 13.10.2008 г.;

- чл. 3, ал. 2 и чл. 53 от Договора за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строителни материали – пясъци, чрез добив от находище „Ахматово“, област Пловдив, сключен на 1 февруари 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Кариери“ АД, гр. Пловдив, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2008 г. и допълнително споразумение № 2 от 13 октомври 2008 г. („Договора“), и

- Определение № 605 от 21 април 2021г. на Административен съд – Пловдив, I отделение, XXVII състав, постановено по адм. дело № 927/2021г. по описа на съда, влязло в сила на 5 май 2021г.,

между страните:

**МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, представляван от Министъра на енергетиката Андрей Живков, наричан за краткост **„Концедент“**

и

**„ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ“ АД**, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 825255714, със седалище и адрес на

управление гр. Пловдив, район Южен, ул. „Братя Бъкстон“ № 134, представлявано от Катерина Димитрова-Попова – изпълнителен директор, наричан за краткост „Концесионер“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

**Чл. 1. Навсякъде в договора думите:**

1. „особено право на ползване върху подземни богатства – строителни материали – пясъци, във връзка с техния добив“ се заменят с „право на експлоатация на подземни богатства – строителни материали – пясъци, представляващи изключителна държавна собственост“;

2. „комплексен план за осъществяване на свързаните с концесията дейности“ и „комплексен план“ се заменят с „цялостен работен проект за добив и първична преработка“;

3. „проект за рекултивация на терените“ се заменят с „цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи“;

4. „технически проекти за експлоатация на находището за съответната година“ / „технически проекти“ / „техническият проект“ се заменят с „годишни работни проекти за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията“ / „годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията“;

5. „гаранция/и за изпълнението на задълженията, свързани с опазване на околната среда, опазване на подземните богатства и охрана на труда“ се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи“.

**Чл. 2.** (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Ахматово“, община Садово, област Пловдив, се удължава с 15 (петнадесет) години, считано от 1 февруари 2021 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на сключения на 1 февруари 2001 г. договор за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строителни материали – пясъци, чрез добив от находище „Ахматово“, община Садово, област Пловдив, между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Кариери“ АД, гр. Пловдив, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 8 юли 2008 г. и допълнително споразумение № 2 от 13 октомври 2008 г., и на Решение № 149 на Министерския съвет от 22 февруари 2021 г.

**Чл. 3.** (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора;

2. актуализиран проект по чл. 10, ал. 3, т. 4 от договора за рекултивация на терените (актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на действието на договора, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на удължението актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 или ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

**Чл. 4.** (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложили в актуализирания цялостен работен проект по чл. 3, ал. 1, т. 1, които не са били обект на оценка по ОВОС и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 3, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства, а в случай на приложимост на глава шеста, раздел трети от ЗООС – въз основа на влязло в сила ново решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. В случай на изменение и/или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства от

находище „Ахматово“, решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

**Чл. 5.** (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2021 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и е със срок на валидност до последния календарен ден на месец февруари 2022 г.

(3) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 3, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимата за 2021 г. вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4 от договора.

(4) Дължимата вноска за всяка година от срока на удължаването на концесионния договор представлява 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 3 или ал. 4 концесионерът дължи неустойката по чл. 37, ал. 4 от договора.

**Чл. 6.** В чл. 3, ал. 2 от концесионния договор думите „на чл. 3 от Закона за концесиите и разпоредбите“ се заличават;

**Чл. 7.** В чл. 5, т. 2 от концесионния договор думите „Министерство на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на енергетиката“.

**Чл. 8. Член 6 от концесионния договор се изменя така:**

**1. точка 2 се изменя така:**

„2. да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесията, освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.“

**2. точка 4 се изменя така:**

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;“

**3. точка 11 се изменя така:**

„11. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето ѝ на третите лица по чл. 34 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност.“;

**Чл. 9. Член 10, ал. 3 от концесионния договор се изменя и допълва така:**

**1. точка 2 се изменя така:**

„2. при експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;“

**2. точка 8 се изменя така:**

„8. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка“;

**3.** в т. 9 думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

**4. създават се т. 10-12 със следното съдържание:**

„10. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата.

11. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС № 59 от 2003г., обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г).

12. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр. 88 от 2000 г.)".

**Чл. 10. Член 12, ал. 1 се изменя така:**

„Чл. 12 (1) Концесионерът е длъжен да застрахова обекта на концесия, ако той може да бъде застрахован съгласно Кодекса за застраховане, като конкретните застрахователни рискове се съгласуват с министъра на енергетиката.“

**Чл. 11. Член 16 от концесионния договор се изменя и допълва така:**

**1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:**

„1. безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.“

**2. Алинея 3 се изменя така:**

а) в основният текст думите „гаранциите за изпълнението на паричните задължения“ се заменят с „гаранциите по ал. 1, т. 1“, а думите „от първокласна българска банка“ се заличават;

**б) точка 2 се изменя така:**

„2. за всяка следваща година от срока на концесията банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година.“;

**в) точка 3 се изменя така:**

„3. банковите гаранции по т. 2 следва да са валидни до последния календарен ден на месец февруари на следващата календарна година.“

**г) създават т. 4 и т. 5 със следното съдържание:**

„4. при усвояване изцяло или на част от гаранция по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

5. в случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от

концесионни плащания, дължима вноса по ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

**3.** В ал. 4 думите „всяко шестмесечие за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение" се заменят със „сума, представляваща 1/15 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок та концесията."

**4.** Алинея 5 се допълва като се създават изречение второ и изречение трето:

„Сумата по ал. 4 се внася ежегодно от концесионера в срок до 31 януари на съответната година. Концесионерът е длъжен да представя на концедента доказателства за извършените преводи в срок до три работни дни от депозирането на сумите."

**5.** В ал. 7, т. 1 думите „свързани с опазване състоянието на околната среда, опазване на подземните богатства и охрана на труда" се заменят с думите „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи", а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката";

**6. Създават се ал. 9 – ал. 14 със следното съдържание:**

„(9) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(10) В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация или консервация и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

(11) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера, за което концедентът дава своето съгласие в срок до 90 (деветдесет) дни от датата на приемане на извършените дейности по актуализиран проект по чл. 10, ал. 3, т. 4 за рекултивация на терените (актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация

на засегнатите земи), по реда и при условията на законодателството, действащо към датата на приемане.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор, за което концедентът дава своето съгласие в споразумението за прекратяване на договора по взаимно съгласие.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в срок до 90 (деветдесет) дни от датата на приемане на извършените дейности по актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, по реда и при условията на законодателството, действащо към датата на приемане. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета.“

**Чл. 12. Член 17 от концесионния договор се изменя така:**

„Чл.17. При реализирането на този договор Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности, включително и мерките за предотвратяване на свлачищата и ерозията.“;

**Чл. 13.** В чл. 19 от концесионния договор думите „чл. 4 и дейности по чл. 5 от Закона за концесиите“ се заменят с „Закона за подземните богатства“;

**Чл. 14.** В чл. 20, ал. 1 от концесионния договор думите „чл. 4 от Закона за концесиите“ се заменят с „Закона за подземните богатства“;

**Чл. 15.** В чл. 21, ал. 2 и ал. 3 думите „министърът/а на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министърът/а на енергетиката“;

**Чл. 16. Член 24 от концесионния договор се изменя и допълва така:**

**1. В ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 се изменят така:**

„2. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи

по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

3. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 2 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в” – пясък и чакъл и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.

4. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 23 250 тона/шестмесечие добити пясъци и предвидените стойности за единица добито подземно богатство.”

2. В ал. 5 думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на енергетиката”;

**3. Алинея 6 се изменя така:**

„(6) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Садово част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС.”

**4. Създава се ал. 8 със следното съдържание:**

„(8) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003г.).”

**Чл. 17. В чл. 33, ал. 3 от концесионния договор се изменя така:**

„(3) Прехвърлянето на правата и/или задълженията по този договор без разрешение на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.“

**Чл. 18. Член 37 от концесионния договор се допълва, като се създават ал. 4 и ал. 5:**

„(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и/или по ал. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 6, т. 4 и по чл. 24, ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение.“

**Чл. 19. Член 38 от концесионния договор се изменя така:**

„Чл. 38. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор.“

**Чл. 20. Член 40 от концесионния договор се изменя и допълва така:**

**1. Аlineя 1 се изменя така:**

„(1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката. Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.“

**2. Създава се нова ал. 4:**

„(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;
2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);
3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 40а, ал. 4.“

**Чл. 21. Създава се чл. 40а със следното съдържание:**

„**Чл. 40а.** (1) Длъжностните лица по чл. 40, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 40, ал. 4, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.“

**Чл. 22. Създава се чл. 40б със следното съдържание:**

„**Чл. 40б.** (1) Контролните органи и лица по чл. 40, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;
2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 40, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи.“

**Чл. 23. Член 50 се изменя така:**

**„Чл. 50.** (1) Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на договора ще се извършват в писмена форма.

(2) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща, чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс или, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.

(3) Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

**ЗА КОНЦЕДЕНТА:**

Република България  
гр. София 1000  
ул. "Триадица" №8

**Министерство на енергетиката:**

телефон: 02 9263 152, 02 9263 272;  
факс: 02 9263 252

**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

Република България  
гр. Пловдив, район Южен  
ул. „Братя Бъкстон" № 134

**"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ  
ПЛОВДИВ" АД:**

телефон: 032 277 101  
факс: 032 277 130  
e-mail: .....

(4) При промяна в данните, посочени в ал. 3 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. В случай на неизпълнение на задължението по предходното изречение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

**Чл. 24.** Приложение № 3 „Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение" – 3 листа към договора, се заменя с Приложението към това допълнително споразумение – образец на Отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства".

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение – образец на Отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 13 (тринадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за ползване на подземни богатства – строителни материали – пясъци, чрез добив от находище "Ахматово", област Пловдив, сключен на 01 февруари 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и

„Кариери“ АД, гр. Пловдив, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 08 юли 2008 г., и с допълнително споразумение № 2 от 13 октомври 2008 г. и влиза в сила от 1 февруари 2021 г., с изключение на чл. 3 и чл. 4, които влизат в сила от датата на подписване на допълнителното споразумение.

**ЗА КОНЦЕДЕНТА:**

  
**АНДРЕЙ ЖИВКОВ**  
**МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА**

**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**

  
**КАТЕРИНА ДИМИТРОВА-ПОПОВА**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

*Иво Русев - Пълномощник*

**О Т Ч Е Т**ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Находище:                  | „Ахматово“     |
| Подземно богатство:        | пясъци         |
| Концесионен договор<br>от: | ..... 2001 г.  |
| Период на отчитане:        | от.....до..... |
| Концесионер:               |                |
| адрес:                     |                |
| телефон:                   |                |
| факс:                      |                |
| e-mail:                    |                |

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.  
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 30-то число на месеца, следващ  
отчетното шестмесечие

## КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ \_\_\_\_\_ ДО \_\_\_\_\_

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

| №                                                                               | Показател                                                                                                                                            | Мярка    | Стойност |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>I. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО</b> |                                                                                                                                                      |          |          |
| 1.                                                                              | Добито подземно богатство (плътна минна маса)                                                                                                        | куб. м   |          |
| 2.                                                                              | Обемно тегло                                                                                                                                         | т/куб. м | 1.58     |
| 3.                                                                              | Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)                                                                                                              | тона     |          |
| 4.                                                                              | База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена                                                                | лв./т    |          |
| 5.                                                                              | Процентен размер на концесионното възнаграждение                                                                                                     | %        | 7        |
| 6.                                                                              | Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)                                                                    | лв./т    |          |
| 7.                                                                              | Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "в" от Методиката (база за цената 2005 г.)       | лв./т    | 0,40     |
| 8.                                                                              | Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.                                                                        | %        |          |
| 9.                                                                              | Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8) | лв./т    |          |
| 10.                                                                             | Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.                                                                                  | %        |          |
| 11.                                                                             | Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)          | лв./т    |          |
| 12.                                                                             | Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)                               | лева     |          |
| <b>II. МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ</b>                     |                                                                                                                                                      |          |          |
| 13.                                                                             | Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер                                                           | т/6 мес. | 23 250   |
| 14.                                                                             | Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от договора за концесия (р. 13 х по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)            | лева     |          |
| 15.                                                                             | Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:                                                   | лева     |          |
|                                                                                 | – в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)                                                                                                         | лева     |          |
|                                                                                 | – в приход на бюджета на община Садово (р. 15 х 50%)                                                                                                 | лева     |          |
| 16.                                                                             | Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)                                                                                                                            | лева     |          |
| 17.                                                                             | Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)                                                                                                                   | лева     |          |

ДАТА: \_\_\_\_\_

ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_

КОНЦЕСИОНЕР: \_\_\_\_\_

(подпис)

\_\_\_\_\_  
(име, фамилия, длъжност)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Забележка:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.</b>         | КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2.</b>         | “Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.” (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения. |